

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA
CONCERNING THE TRANSFER OF THIRD COUNTRY NATIONALS**

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Costa Rica (hereinafter referred to individually as a “Participant” and collectively as the “Participants”),

AFFIRMING their willingness to cooperate concerning the potential transfer of certain third-country nationals present in the United States to Costa Rica,

Have reached the following understandings:

1. Purpose and Scope

The purpose of this Memorandum of Understanding (“MOU”) is to memorialize a non-binding understanding between our Governments to facilitate the transfer of third-country nationals from the United States to Costa Rica.

2. Case-by-Case Consideration and Documentation

2.1. The Government of the United States of America may in its complete discretion propose to the Government of the Republic of Costa Rica the transfer of such third-country nationals, and the Government of the Republic of Costa Rica may in its complete discretion consider accepting such a proposal in whole or in part.

2.2. The Government of the Republic of Costa Rica intends to provide appropriate immigration status or other legal accommodation for third-country nationals transferred consistent with this MOU.

3. Assurances

The Participants intend that all actions taken pursuant to this MOU be in accordance with their respective obligations under: the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951; the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31, 1967; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted in New York on December 10, 1984; and all other relevant international obligations, national constitutions, laws, regulations, and immigration and visa policies, as well as the principle of non-refoulement. Consistent with this intention, the Government of the Republic of Costa Rica assures the Government of the United States of America that it would treat any third-country national transferred from the United States to Costa Rica in a manner that is in accordance with its international legal obligations and that any third-country national

Annex A
Procedures for Transfer of Third-Country Nationals from
the United States to Costa Rica

The participants intend to use the following procedures to implement this arrangement:

1. Individuals eligible to be transferred:

- Individuals eligible for transfer to Costa Rica under this arrangement are nationals of third countries.
- The Government of the Republic of Costa Rica retains the discretion to accept or reject any individual proposed for transfer to Costa Rica.

2. Preliminary number of individuals to be transferred:

- The Government of the United States of America intends to propose for transfer to Costa Rica up to 25 individuals per week.
- The Government of the Republic of Costa Rica may decide to exceed this figure at its discretion and in such case would inform the United States.

3. Procedures for transfer:

- Forty-eight (48) hours before a proposed transfer flight, the Government of the United States of America, via the U.S. Embassy in San Jose, intends to send the Government of the Republic of Costa Rica, the flight manifest of the individuals proposed for transfer.
- In such flight manifests, the Government of the United States of America intends to provide the following information, if available: name; sex; date of birth; nationality; and criminal record, to the extent known to the United States.
- The Government of the Republic of Costa Rica intends to review the flight manifest and indicate its acceptance or rejection of the manifest, or any individual on it, promptly. Any persons not included on the approved manifest are not expected to be allowed on the transfer flight.
- In providing its acceptance of the flight manifest, the Government of the Republic of Costa Rica intends to indicate its preferences for the arrival airport and arrival time for the transfer flight.
- To ensure the safety and security of the transfer flight, the individuals being transferred are expected to be accompanied by appropriate U.S. Department of Homeland Security personnel. The Government of the Republic of Costa Rica intends to facilitate entry for them and the transfer flight crew.

4. Procedures for reception:

- The Government of the Republic of Costa Rica intends that any individuals transferred under this arrangement be received and processed under its relevant immigration laws and procedures.
- The Government of the United States of America expects to compensate the International Organization for Migration (IOM) for services provided to individuals transferred under this arrangement.
- IOM's services for individuals transferred under this arrangement are expected to be provided at no cost to the Government of the Republic of Costa Rica. The Government

of the Republic of Costa Rica intends to coordinate with IOM to initiate IOM's services and to facilitate the entry and activities of IOM staff.

transferred to Costa Rica would not be subjected to persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, or torture, in Costa Rica, or further transferred to any country in which they would be subjected to persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, or torture.

4. General Provisions

4.1. The participants intend to develop, to the extent appropriate, operating procedures to assist with implementing this MOU. The Participants intend to consult to resolve any questions about the interpretation or implementation of this MOU.

4.2. Either participant may discontinue its participation in this MOU at any time but, if that should occur, intends to provide written notice to the other participant through diplomatic channels.

4.3. Nothing in this MOU is intended to create any rights or obligations under international or domestic law, including with respect to the disbursement or obligation of funds. All actions undertaken consistent with this MOU are subject to the availability of funds and the applicable laws and regulations of both Participants.

4.4. This MOU becomes operative upon signature by both Participants.

Signed, in duplicate, in the English and Spanish languages, both being equally official.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA:**

Date: 3-23-26

Place: San Jose

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF COSTA RICA:**

Date: 23 April 2026

Place: San Jose

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
RELATIVO AL TRASLADO DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES

El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica (en lo sucesivo, el “Participante” o, conjuntamente, los “Participantes”);

AFIRMANDO su voluntad de cooperar en relación con el posible traslado a Costa Rica determinados nacionales de terceros países presentes en los Estados Unidos,

Han llegado a los siguientes entendimientos:

1. Propósito y alcance

El propósito del presente Memorando de Entendimiento (el “Memorando”) es conmemorar un entendimiento no vinculante entre nuestros gobiernos para facilitar el traslado de nacionales de terceros países de los Estados Unidos a Costa Rica.

2. Examen y documentación caso por caso

- 2.1. El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá, a su entera discreción, proponer al Gobierno de la República de Costa Rica el traslado de esos nacionales de terceros países, y el Gobierno de la República de Costa Rica podrá, a su entera discreción, considerar aceptar esa propuesta en su totalidad o en parte.
- 2.2. El Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de proporcionar una condición migratoria adecuada u otras adaptaciones legales a los nacionales de terceros países trasladados de conformidad con el presente Memorando.

3. Garantías

Los Participantes tienen la intención de que todas las medidas adoptadas en virtud del presente Memorando de Entendimiento sean conformes a sus respectivas obligaciones en virtud de: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951; del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967; de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en Nueva York el 10 de diciembre de 1984; el principio de no devolución; y cualesquiera otras obligaciones jurídicas internacionales, su constitución,

Procedimientos para el traslado de nacionales de un tercer país desde los Estados Unidos a Costa Rica

Los Participantes tienen la intención de utilizar los siguientes procedimientos en cumplimiento del presente arreglo:

1. Personas que cumplen los requisitos para el traslado:

- Las personas que reúnen los requisitos para su traslado a Costa Rica en el marco del presente arreglo son los nacionales de un tercer país.
- El Gobierno de la República de Costa Rica se reserva la discreción de aceptar o rechazar a cualquier persona cuyo traslado a Costa Rica se haya propuesto.

2. Número preliminar de personas para el traslado:

- El Gobierno de los Estados Unidos de América tiene la intención de proponer el traslado a Costa Rica de un número máximo de 25 personas por semana.
- El Gobierno de la República de Costa Rica podrá decidir exceder este número a su discreción y, en tal caso, se lo informaría a los Estados Unidos.

3. Procedimientos para el traslado

- Cuarenta y ocho (48) horas antes de un vuelo de traslado propuesto, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Embajada de los EE. UU. en San Jose, tiene la intención de enviar al Gobierno de la República de Costa Rica el manifiesto de vuelo con las personas cuyo traslado se ha propuesto.
- En estos manifiestos de vuelo, el Gobierno de los Estados Unidos de América tiene la intención de proporcionar la siguiente información, de estar disponible: nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y antecedentes penales, en la medida en que los Estados Unidos cuenten con esta información.
- El Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de revisar el manifiesto de vuelo e indicar si lo acepta o lo rechaza, o si acepta o rechaza a cualquier persona incluida en él, sin demora. No se espera que se permita el ingreso al vuelo de traslado a ninguna persona que no figure en el manifiesto aprobado.
- Al proporcionar su aceptación del manifiesto de vuelo, el Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de indicar sus preferencias en materia del aeropuerto de llegada y la hora de llegada para el vuelo de traslado.
- Para asegurar la seguridad y protección del vuelo de traslado, se espera que las personas trasladadas estén acompañadas por personal adecuado del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. El Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de facilitar la entrada de este personal y de la tripulación del vuelo de traslado.

4. Procedimientos para la recepción:

- El Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de que la recepción y el procesamiento de cualquier persona trasladadas bajo este arreglo se lleve a cabo en virtud de sus leyes y procedimientos inmigratorios pertinentes.

leyes, reglamentos y políticas de inmigración y visas pertinentes. De acuerdo con esta intención, el Gobierno de la República de Costa Rica asegura al Gobierno de los Estados Unidos de América que trataría a cualquier nacional de un tercer país trasladado desde los Estados Unidos a Costa Rica de modo acorde con sus obligaciones jurídicas internacionales y que los nacionales de terceros países trasladados a Costa Rica no serían objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, o tortura, en Costa Rica, o trasladados a cualquier país en el que serían objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o tortura.

4. Disposiciones generales

- 4.1. Los Participantes tienen la intención de formular, en la medida en que proceda, procedimientos operativos que asistan en la aplicación del presente Memorando. Los Participantes tienen la intención de realizar consultas para resolver cualquier cuestión relativa a la interpretación o aplicación del presente Memorando.
- 4.2. Cualquiera de los Participantes puede suspender su participación en el presente Memorando en cualquier momento, pero, si ello ocurriera, tienen la intención de presentar notificación escrita al otro Participante por vía diplomática.
- 4.3. El Gobierno de los Estados Unidos de América también tiene la intención de examinar los fondos de asistencia extranjera que puedan estar disponibles para proporcionar alimentos, vivienda y otras cuestiones conexas, de conformidad con la legislación y los reglamentos aplicables.
- 4.4. Nada de lo dispuesto en el presente Memorando tiene por objeto crear derechos u obligaciones en virtud del derecho internacional o nacional, incluso con respecto al desembolso u obligación de fondos. Toda acción emprendida de conformidad con el presente Memorando estará sujeta a la disponibilidad de fondos y la legislación y reglamentación de aplicación de ambos Participantes.
- 4.5. El presente Memorando surte efecto a partir de la firma de los Participantes.

Firmado, por duplicado, en los idiomas inglés y español, siendo ambos textos igualmente oficiales.

**POR EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:**

**POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA:**

.....

.....

Fecha:

Fecha:

Lugar:

Lugar:

- El Gobierno de los Estados Unidos de América espera compensar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por los servicios que proporcione a personas trasladadas en virtud del presente arreglo.
- Se espera que los servicios de la OIM para las personas trasladadas bajo este arreglo se proporcionen sin costo alguno al Gobierno de la República de Costa Rica. El Gobierno de la República de Costa Rica tiene la intención de coordinar con la OIM para iniciar los servicios de la OIM y facilitar el ingreso y las actividades del personal de la OIM.